

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
10809/2559

นายพิบูลย์ เกรียงศักดิ์ศรี กับพวก  
นายเฉลิมเกียรติ เกรียงศักดิ์ศรี

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1608, มาตรา 1657, มาตรา 1684

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 247

ข้อความในพินัยกรรมส่วนที่เพิ่มเติมตอนท้ายไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไม่สมบูรณ์ แต่ไม่มีผลกระทบต่อพินัยกรรมทั้งฉบับ ข้อความเดิมในพินัยกรรมย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับ เมื่อพิเคราะห์ข้อความส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ ย่อมเห็นเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมได้โดยชัดแจ้งว่า ต้องการยกทรัพย์สินของผู้ตายให้จำเลยแต่เพียงผู้เดียว ข้อความในส่วนอื่นในพินัยกรรมที่ระบุทรัพย์สินเป็นข้อๆ เป็นเพียงส่วนประกอบให้เห็นว่า ผู้ตายมีทรัพย์สินใดบ้าง หรือมีทรัพย์สินที่ผู้ตายจำได้ในขณะที่กำลังเขียนพินัยกรรมเท่านั้น ทรัพย์สินที่ผู้ตายเขียนระบุเพิ่มเติมตอนท้ายโดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ น่าเชื่อว่าเป็นเพราะผู้ตายเพ่งระลึกรู้ว่ามีทรัพย์สินดังกล่าวด้วย แต่ก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงเจตนาของผู้ตายที่ต้องการยกทรัพย์สินของตนเองทั้งหมดซึ่งรวมทั้งทรัพย์สินพิพาทให้แก่จำเลย คดีฟังได้ว่าผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกของผู้ตายทั้งหมดให้แก่จำเลย ทายาทโดยธรรมผู้ที่มีได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมย่อมเป็นผู้ถูกตัดมิได้รับมรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1608 ดังนั้น โจทก์ทั้งเจ็ดจึงถูกตัดโดยผลของพินัยกรรมทำให้ไม่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย โจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่มีอำนาจฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย

แม้ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น คู่ความได้สละประเด็นข้อพิพาททั้งหมด  
คงให้ศาลวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่า จำเลยต้องแบ่งทรัพย์สินมรดกที่  
พิพาทแก่โจทก์ทั้งเจ็ดหรือไม่ เพียงใด ก็ตาม แต่ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อ  
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์ภาค 6 มีอำนาจ  
หยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ส่วนที่โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาว่า ผู้ตายทำพินัยกรรมอีกฉบับหนึ่ง  
กำหนดให้ ส. เป็นผู้รวบรวมทรัพย์สินมรดกแบ่งปันให้แก่ทายาทเท่า ๆ กัน เป็นข้อเท็จ  
จริงที่มีได้ยกมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลล่าง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3  
คนละ 139,986.09 บาท โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 7 คนละ 104,989.57 บาท พร้อมดอกเบี้ย  
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 คนละ 139,986.09  
บาท โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 7 คนละ 104,989.09 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ  
ปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 4 กรกฎาคม 2556) เป็นต้นไป  
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า  
ทนายความ 10,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนิน  
กระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ให้

ยกอุทธรณ์จำเลย คืบค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

ระหว่างพิจารณา โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยแถลงสละประเด็นข้อพิพาททั้งหมดคงขอให้ศาลวินิจฉัยในประเด็นว่า จำเลยจะต้องแบ่งทรัพย์สินมรดกที่พิพาทตามฟ้องให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ดหรือไม่ เพียงใด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 คนละ 139,986.09 บาท โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 7 คนละ 104,989.57 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินที่โจทก์แต่ละคนได้รับ นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 4 กรกฎาคม 2556) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่า นายม่วยหรือเก่งกับนางฮวย เป็นสามีภริยากัน มีบุตรด้วยกัน 4 คน คือ นางกิมหยิน นายเจริญภัทร นายสมนึก และนายพก ผู้ตาย ผู้ตายไม่มีภริยาและบุตร ผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 นายม่วยกับนางฮวยถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว นางกิมหยิน นายเจริญภัทรและนายสมนึกถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วเช่นกัน นายเจริญภัทรไม่มีภริยาและบุตร นายสมนึกมีบุตร 2 คน แต่บุตรนายสมนึกไม่ได้ฟ้องร้อง

เกี่ยวข้องในคดีนี้ นางกิมหยินมีบุตร 4 คน คือ นายสุนทร นายสุรัชย์หรือสุรัฐ นายสมพงษ์ และจำเลย โจทก์ที่ 4 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสุนทร มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ โจทก์ที่ 5 ถึงโจทก์ที่ 7 นายสุนทรถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 อันเป็นเวลาหลังผู้ตายถึงแก่ความตาย ส่วนโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 3 เป็นบุตรของนายสุรัชย์ นายสุรัชย์ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2539 ก่อนผู้ตายถึงแก่ความตาย ผู้ตายทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ยกทรัพย์สินมรดก รวม 11 รายการ ให้แก่จำเลย ทั้งได้เขียนข้อความต่อจากลายมือชื่อผู้เขียนในพินัยกรรม มีข้อความว่า ยกทรัพย์สินพิพาทตามฟ้องซึ่งเป็นหุ้นที่ผู้ตายได้ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดให้แก่จำเลยด้วย แต่ผู้ตายไม่ได้ลงลายชื่อกำกับส่วนที่เขียนเพิ่มเติมดังกล่าว หลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจำเลยยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน ต่อมาศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษา ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกาเนื่องจากเห็นว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงผลตามคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองว่า ข้อความส่วนที่เพิ่มเติมด้านล่างไม่สมบูรณ์เพราะเจ้ามรดกไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ ส่วนข้อความอื่นในพินัยกรรมมีผลสมบูรณ์

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งเจ็ดมีว่า โจทก์ทั้งเจ็ดมีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ตายทำพินัยกรรมแบบเขียนด้วยตนเองทั้งฉบับ กำหนดการเผื่อตายของผู้ตายในเรื่องของทรัพย์สินของผู้ตายไว้แล้วในพินัยกรรมดังกล่าวมีข้อความว่า "ข้าพเจ้า นายพก ศรีเก่งกระจำง... ได้ทำพินัยกรรมขึ้นไว้เพื่อแสดงเจตนาว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ให้ นายเฉลิมเกียรติ เกรียงศักดิ์ศรี แต่เพียงผู้เดียว หลานคนอื่นไม่มีสิทธิ์ ทรัพย์สินของข้าพเจ้ามีดังนี้..." เมื่อผู้ตายเขียนระบุทรัพย์สินรวม 11 ข้อแล้ว ก็เขียนในตอนท้ายของพินัยกรรมก่อนลงลายมือชื่อว่า "...ข้าพเจ้าถ่ายเอกสารฝากไว้กับบุคคลที่ข้าพเจ้า

นับถือไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เพื่อมิให้หลานของข้าพเจ้าได้มาฟ้องแบ่งทรัพย์สินของข้าพเจ้า..." เมื่อลงลายมือชื่อในฐานะเป็นผู้เขียนพินัยกรรมแล้ว ผู้ตายได้เขียนข้อความเพิ่มเติมต่อจากลายมือชื่อของผู้ตายไว้ว่า "หุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เล่นไว้ที่ A.B.N. แอมโรว์ ขอยกให้นายเฉลิมเกียรติ เกรียงศักดิ์ศรี หุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้เล่นไว้ที่บริษัทชิโก้ ขอยกให้นายเฉลิมเกียรติ เกรียงศักดิ์ศรี" แม้ศาลฎีกาเห็นด้วยกับศาลล่างทั้งสองที่วินิจฉัยว่า ข้อความส่วนที่เพิ่มเติมไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่ศาลล่างทั้งสองก็วินิจฉัยไว้ชัดเจนว่า ไม่มีผลกระทบถึงพินัยกรรมทั้งฉบับ ข้อความเดิมในพินัยกรรมย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ข้อความส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ดังกล่าวแล้ว ย่อมเห็นเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมได้โดยชัดแจ้งว่า ต้องการยกทรัพย์สินของผู้ตายให้จำเลยแต่เพียงผู้เดียว ข้อความในส่วนอื่นในพินัยกรรมที่ระบุทรัพย์สินเป็นข้อ ๆ เป็นเพียงส่วนประกอบให้เห็นว่า ผู้ตายมีทรัพย์สินใดบ้าง หรือมีทรัพย์สินที่ผู้ตายจำได้ในขณะที่กำลังเขียนพินัยกรรมเท่านั้น แม้ในส่วนขอทรัพย์สินพิพาทจะเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายเขียนระบุเพิ่มเติมตอนท้ายโดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ น่าเชื่อว่าเป็นเพราะผู้ตายเพียงระลึกนึกได้ว่ามีทรัพย์สินดังกล่าวด้วย แต่ก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงเจตนาของผู้ตายที่ต้องการยกทรัพย์สินของตนเองทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งทรัพย์สินพิพาทให้แก่จำเลย ในการตีความพินัยกรรมศาลย่อมต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของผู้ทำพินัยกรรมเป็นสำคัญ เพราะเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายทำมาหากินได้มาโดยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง ย่อมมีสิทธิโดยสมบูรณ์จะยกให้แก่ผู้ใดก็ได้ หากแต่ต้องตีความให้เป็นคุณแก่โจทก์ทั้งเจ็ดซึ่งเป็นผู้เสียหาย โดยฟังว่าผู้ทำพินัยกรรมมีเจตนายกทรัพย์สินให้แก่จำเลยเฉพาะทรัพย์สิน 11 รายการ ดังที่โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาไม่ คดีฟังได้ว่าผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกของผู้ตายทั้งหมดให้แก่จำเลย ถือเป็นการทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินมรดกเสียทั้งหมดแล้ว ทายาทโดยธรรมผู้ที่มีได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมย่อมเป็นผู้ถูกตัดมิได้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1608 ดังนั้น โจทก์ทั้งเจ็ดจึงถูกตัดโดยผลของพินัยกรรม

ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย โจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่มีอำนาจฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินมรดกของผู้ตายตามฟ้องจากจำเลยได้ แม้ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยจะสละประเด็นข้อพิพาททั้งหมด คงให้ศาลวินิจฉัยเพียงประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่า จำเลยจะต้องแบ่งทรัพย์สินมรดกที่พิพาทแก่โจทก์ทั้งเจ็ดหรือไม่ เพียงใด ก็ตาม แต่ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์ภาค 6 มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ฎีกาของโจทก์ทั้งเจ็ดข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาว่า ผู้ตายทำพินัยกรรมอีกฉบับหนึ่งกำหนดให้นายสุนทรเป็นผู้รวบรวมทรัพย์สินมรดกแบ่งปันให้แก่ทายาทเท่า ๆ กัน เป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยากกว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลล่าง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งเจ็ดในข้ออื่นก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้คดีมีผลเปลี่ยนแปลง

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(จรูญ ชีวิทโสภณ-สุริยง ลัมสถิรานันท์-โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ)

ศาลแขวงพิษณุโลก - นายเสวียง แก้วทอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายสิทธิชัย ลีลาโสภิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ489/2556

ต้น

หมายเหตุ